

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033619-30.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DE R\$12.000,00 PARA R\$5.000,00 O VALOR ACUMULADO DE MULTA DIÁRIA ARBITRADA PELO MAGISTRADO A QUO**. Consequentemente, ratifico a medida liminar de evento 3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5033619-30.2024.4.02.5001

500003662292 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5033619-30.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de **MANDADO DE SEGURANÇA**, com pedido de liminar, impetrado pelo INSS, apontando, como autoridade coatora, o Juízo Substituto da 1ª VF de São Mateus/ES, e, como ato ilegal, a decisão judicial, proferida na ação de n. 50026676720214025003, que consolidou o valor da multa diária imposta em caso de descumprimento de decisão judicial no valor de R\$12.000,00 (evento 109 da ação principal).

Alega, em resumo, que o atraso no cumprimento da obrigação não ocorreu por falta de vontade da autarquia, e sim por falta de estrutura adequada (servidores) para atender à demanda a tempo e modo, destacando que é notória em todo o país a crise pela qual o INSS vem passando em decorrência da falta de servidores e sua solução passa por outras esferas de competência (a União, por meio da cúpula do Poder Executivo, e Congresso Nacional). Argumenta que, no caso em tela, a imposição de multa não atinge sua finalidade, uma vez que a impossibilidade fática de cumprimento não cede diante da cominação e aplicação de multa (e se aparentemente ceder, será apenas aparentemente mesmo, uma vez que será em prejuízo da ordem do atendimento de outras determinações judiciais). Sustenta que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada nem preclui e, por isso, a fixação da multa e seus parâmetros podem ser rediscutidos em momento posterior à decisão, até mesmo em fase de cumprimento de sentença. Aduz que, quando o valor da multa se mostrar excessivo, deve o juiz alterá-lo a qualquer tempo, afirmando que o STJ, no julgamento do TEMA 706, permite a revisão da multa a qualquer tempo processual. Argumenta também que a decisão judicial impõe multa ao INSS por descumprimento da ordem judicial em dias corridos, ressaltando que, contudo, a multa cominada não tem natureza jurídica de direito material, pois não é ressarcitória, indenizatória ou compensatória, pois o seu caráter é eminentemente processual, inibitório e coercitivo, uma ferramenta com o intuito de garantir a efetividade das decisões judiciais. Assevera que, por conta da natureza jurídica processual da multa, o seu prazo deve ser contado em dias úteis e não corridos, conforme impõe o art. 219, CPC.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impetrada e, ao final, a cassação desta.

Decisão deferindo a liminar pleiteada (evento 3, DESPADEC1).

Parecer do MPF (evento 9, PARECER1).

Manifestação da parte autora da ação principal (evento 12, PET1).

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a assunção de dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46.144 - MG (2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o Enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do *mandamus* para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada.

Passa-se à análise do caso concreto.

Sabe-se que, quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

No caso em exame, verifica-se razoabilidade no valor da multa diária cominada na sentença proferida na ação principal (R\$100,00), uma vez que corresponde a menos de 10% do valor médio de um benefício previdenciário.

Observa-se que, contudo, houve a majoração da astreinte para R\$200,00, em razão de novo descumprimento de ordem judicial, sendo a implantação do benefício realizada somente em 18/11/2022, após 82 úteis a partir da primeira intimação, o que acarretou a consolidação do montante de R\$12.000,00 a executar a título de multa diária.

Ocorre que o valor relativo às prestações previdenciárias vencidas é de R\$18.401,18 (cálculo em 6/2024), conforme planilha de cálculo apresentada ao evento 101 da ação principal.

Segundo a jurisprudência, a revisão do valor consolidado da multa diária por descumprimento de decisão judicial pode acontecer quantas vezes forem necessárias, mesmo na fase de execução ou cumprimento de sentença, sem que haja ofensa aos institutos da preclusão ou da coisa julgada, da mesma forma que é possível aumentar seu valor, diante da recusa do devedor em cumprir a decisão judicial, ou mesmo excluir a penalidade, se não houver mais justa causa para sua manutenção.

Nesse sentido, o julgado do STJ a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que trazem

debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 650.536 - RJ, DJ 7/4/2021)

Nesse citado precedente, a Corte Superior reduziu de R\$730 mil para R\$100 mil o valor acumulado de multa estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que corresponderia a quase 40 vezes o valor da condenação principal.

Registre-se que, com a fixação da referida tese, o STJ pacificou a divergência entre a Primeira e a Segunda Seções quanto ao fato de a preclusão ou a coisa julgada impossibilitarem – ou não – a revisão da multa cominatória quando o valor alcançado ferisse os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou, ainda, a vedação do enriquecimento sem causa.

Ora, o objetivo da multa diária não é indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento infundado da parte credora, devendo, assim, ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vale destacar ainda que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o TEMA 706 dos recursos repetitivos já havia fixado a tese de que a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada e, da mesma forma, a Primeira Seção, no julgamento do TEMA 98, também sob o rito dos repetitivos, definiu não haver coisa julgada na revisão do valor das astreintes.

Cabe acrescentar também que, mesmo havendo redução anterior do valor da multa cominatória, não há óbice ao magistrado, amparado na constatação de que o total devido a título de multa diária alcançou montante elevado, reexamine a questão, caso identifique, diante de um novo contexto, que a consolidação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial.

Em resumo, o juiz, para ajustar o valor das astreintes, diante de desproporção no montante da multa originalmente arbitrada, deve observar os seguintes critérios: (i) a efetividade da tutela judicial, (ii) a vedação ao enriquecimento sem causa, (iii) o valor da obrigação principal, (iv) o tempo de cumprimento e (v) a capacidade econômica e de resistência do devedor.

Na hipótese em exame, conforme declaração do INSS, o atraso no cumprimento de decisões judiciais está generalizado no órgão, sendo irrelevante, portanto, o valor arbitrado a título de multa diária.

Nesses termos, pode-se concluir que o valor de R\$5.000,00 é suficiente para inibir a inércia da autarquia no cumprimento da ordem judicial.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DE R\$12.000,000 PARA R\$5.000,00 O VALOR ACUMULADO DE MULTA DIÁRIA ARBITRADA PELO MAGISTRADO A QUO. Consequentemente, ratifico a medida liminar de evento 3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).